

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1463/2532

นางบุญช่วย ผ่องใส

โจทก์

บริษัทเทพมิตรบริการ จำกัด

จำเลย

บริษัทเทพมิตรบริการ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะ  
อุทธรณ์ข้อ 4 ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 3 เป็นอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการตีความข้อบังคับ  
เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทจำเลยว่า ศาลแรงงานกลางตีความข้อบังคับเกี่ยวกับ  
การทำงานของจำเลยคลาดเคลื่อนไป จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำ  
สั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 42)

คดีนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีหมายเลขแดงที่  
1783/2532 ของศาลแรงงานกลาง โดยให้เรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 2 ถ้อยคำ  
สำนวนรวมอยู่ในคดีหมายเลขแดงที่ 1783/2532

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1 และให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  
ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 13,140 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์บางข้อและไม่รับบางข้อดังกล่าว  
(อันดับ 35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 เป็นเรื่องที่ขอให้ศาลแปลข้อบังคับของจำเลย เรื่องระเบียบการทำงานของลูกค้า ข้อ 23 ว่า การที่โจทก์ลาป่วยเกิน 30 วัน ใน 1 ปีแล้ว ต่อมา มีการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปอีกจะต้องนำไปรับรองแพทย์แนบเป็นหลักฐานพร้อมใบลาด้วยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ไว้ ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไปแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 เป็นเรื่องที่ขอให้ศาลแปลข้อบังคับของจำเลย เรื่องระเบียบการทำงานของลูกค้า ข้อ 23 ว่า การที่โจทก์ลาป่วยเกิน 30 วัน ใน 1 ปีแล้ว ต่อมา มีการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปอีกจะต้องนำไปรับรองแพทย์แนบเป็นหลักฐานพร้อมใบลาด้วยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ไว้ ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไปแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

---

ต้น

---